

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 13Cob/323/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5611211404
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Dubcová
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5611211404.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: DEMÄNOVÁ s.r.o., so sídlom 031 01 Pavčina Lehota 68, IČO: 43 974 341, zastúpeného zástupcom PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., so sídlom Kmeťova 24, 040 01 Košice, IČO: 36 860 930, proti žalovanému: SINICA, s.r.o., so sídlom Jánska Dolina 176, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 008 796, zastúpenému zástupcom IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 854 808, v konaní o zaplatenie 12.788,80 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 4Cb/44/2012-180 zo dňa 26.9.2012, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 4Cb/44/2012-180 zo dňa 26.9.2012 **p o t v r d z u j e .**

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu zamietol. Pri trovách prvostupňového konania vyslovil, že o nich bude rozhodnuté do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Okresný súd po vykonanom dokazovaní mal preukázané, že medzi právnym predchodcom žalobcu - spoločnosťou MM CLASS s.r.o., so sídlom Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves, (toho času Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy) IČO: 45 387 133 ako nájomcom a žalovaným ako prenajímateľom bola dňa 1.2.2010 uzavretá Zmluva o nájme, predmetom ktorej bol nájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. XXXX, kat. úz.: Y. V., obec: Y. V., okres: Y. W., a to stavba Penziónu Galanto, súp. č. 176, XXX, XXX, vo výlučnom vlastníctve žalovaného ako prenajímateľa, vrátane jeho súčasti a príslušenstva, špecifikovaných v Prílohe č. 1 a č. 2 Nájomnej zmluvy, ktorá Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú od 1.2.2010 do 31.1.2011. V čl. V si zmluvné strany dojednali, že nájomné od 1.2.2010 do 31.1.2011 je vo výške 2.324 Eur bez DPH / 1 mesiac s tým, že nájomné za mesiac február, marec vo výške 4.648 Eur + DPH zaplatí nájomca prenajímateľovi pri podpise zmluvy (1.2.2010), nájomné za II. kvartál r. 2010 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.3.2010, nájomné za III. kvartál r. 2010 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.6.2010, nájomné za IV. kvartál r. 2010 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.9.2010 a nájomné za I. kvartál r. 2011 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.12.2010 s tým, že v nájomnom nebola zahrnutá úhrada za poskytovanie služieb spojených s prevádzkou. Nájom za urbársku pôdu, a to 1.255,14 Eur + inflácia v ďalších rokoch, daň za budovy 1.207 Eur, poistenie majetku mal uhradiť nájomca prenajímateľovi; ostatné poplatky mal platiť nájomca poskytovateľovi služieb. V čl. IX bod 1 si zmluvné strany dohodli, že ak sa dostane nájomca do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť prenajímateľovi faktúry, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Ďalej mal okresný súd za preukázané, že medzi právnym predchodcom žalobcu - spoločnosťou MM CLASS s.r.o., so sídlom Spišská Nová Ves a žalovaným bola dňa 23.12.2010 uzatvorená Nájomná zmluva (č.l. 90 spisu) s totožným predmetom nájmu na dobu neurčitú od 1.2.2011. V čl. V si zmluvné strany dohodli, že

nájomné od 1.2.2011 bude vo výške 2.324 Eur bez DPH / 1 mesiac, nájomné za mesiac február, marec vo výške 4.648 Eur + DPH zaplatí nájomca prenajímateľovi do 15.1.2011, nájomné za II. kvartál 2011 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.3.2011, nájomné za III. kvartál 2011 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.6.2011, nájomné za IV. kvartál 2011 uhradí nájomca prenajímateľovi do 15.9.2011. Zmluvná pokuta bola dojednaná rovnakým spôsobom a v rovnakej výške ako v Nájomnej zmluve zo dňa 1.2.2010.

Prvostupňový súd mal preukázané a medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným bola v mesiaci jún 2011 uzavretá Dohoda o ukončení nájmu, ktorou sa zmluvné strany dohodli, že nájom Penziónu Galanto skončí uplynutím dňa 19.6.2011. Nájomca sa zaviazal uhradiť všetky poplatky za služby súvisiace s užívaním predmetu nájmu a energie poskytnuté do termínu 19.6.2011 v lehote ich splatnosti. Vzhľadom na to, že nájomca vybudoval a umiestnil v areáli prislúchajúcom k predmetu nájmu bazén, zmluvné strany sa dohodli na vysporiadaní ich práv a povinností súvisiacich s bazénom v čl. 2 bod 2.2 nasledovne: Prenajímateľ má voči nájomcovi pohľadávku na zaplatenie alikvotnej časti nájomného za pozemok, dane z nehnuteľnosti v zmysle čl. IV bod 10 Nájomnej zmluvy, ako aj alikvotnej časti nájomného za šiesty mesiac 2011, zodpovedajúcej devätnástim dňom nájmu - 1.859,20 Eur, spolu 2.897,96 Eur, za ktorú odplatu nájomca prevádza predmetný bazén prenajímateľovi. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že prenajímateľ spätne poukáže na účet nájomcovi vyfakturované nájomné za mesiac jún 2011 do 31.7.2011, keďže toto bolo započítané ako kompenzácia v bode 2.2 Dohody o ukončení nájmu. Ďalej bolo dohodnuté, že nájomcovi, a to právnemu predchodcovi žalobcu ako kompenzáciu za predčasné ukončenie nájmu prenajímateľ, a to žalovaný uhradí v hotovosti alebo prevodom na jeho bankový účet spolu sumu 15.000 Eur, v nasledovných splátkach: 1. splátka 5.000 Eur do 19.6.2011, 2. splátka 5.000 Eur do 31.7.2011, 3. splátka 5.000 Eur do 31.8.2011. Okresný súd mal preukázané a medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že žalovaný uhradil 5.000 Eur dňa 19.6.2011, doposiaľ neuhradil kompenzáciu za predčasné ukončenie nájmu spolu 10.000 Eur v lehote splatnosti do 31.7.2011, nájomcom vyplatené nájomné 2.788,80 Eur, zaplatenia ktorej sumy, spolu 12.788,80 Eur, sa žalobca podanou žalobou domáhal. Okresný súd zistil, že medzi nájomcom a žalobcom bola dňa 5.10.2011 uzavretá Zmluva o postúpení pohľadávky voči žalovanému v celkovej výške 12.788,80 Eur za dojednanú odplatu. Súčasne bolo zistené, že žalovaný listom zo dňa 29.7.2011 vyzval právneho predchodcu žalobcu na zaplatenie ním vyčíslenej zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania vo výške 14.691,01 Eur, ktorého prílohou bol aj rozpis jednotlivých súm. Okresný súd poukázal na ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 3 ods. 1, § 7 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, na ust. § 369 ods. 1, § 301 Obchodného zákonníka, ako aj § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. a dospel k záveru, že medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným bol založený obchodno-závazkový vzťah dvomi Zmluvami o nájme nebytových priestorov, ktoré na seba bezprostredne časovo nadväzovali, a to Nájomnou zmluvou zo dňa 1.2.2010 uzavretou na dobu určitú do 31.1.2011 a Nájomnou zmluvou zo dňa 23.12.2010 od 1.2.2011, ktorý nájomný vzťah bol ukončený dohodou zmluvných strán ku dňu 19.6.2011. Žalovaný si voči žalobcovi uplatnil pohľadávku na započítanie vo výške žalovanej sumy, preto okresný súd sa s touto obranou žalovaného zaoberal. Žalovaným vznesená kompenzačná námietka predstavovala ním vyčíslené zmluvné pokuty a úroky z omeškania v zákonnej výške z dôvodu oneskorenej úhrady nájomného a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov zo strany nájomcu. Žalobca namietal platnosť dojednania o zmluvnej pokute, a to v čl. IX bod 1 oboch nájomných zmlúv pre jeho neurčitosť (ust. § 39 Občianskeho zákonníka) a rovnako namietal spôsob, akým žalovaný ako prenajímateľ fakturoval nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru, keďže zo zmlúv nevyplývala povinnosť nájomné fakturovať.

Okresný súd skonštatoval, že žalobca výšku zmluvnej pokuty nenamietal, kedy by súd mohol na návrh neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, podľa ust. § 301 Obchodného zákonníka, znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti (tzv. moderačné právo súdu). Okresný súd po oboznámení sa s čl. IX. bod 1 oboch nájomných zmlúv dospel k záveru, že vôľou zmluvných strán bolo stanoviť sankciu v prípade oneskorených úhrad zo strany nájomcu a použitie slova „faktúry“ ešte nespôsobuje neplatnosť tohto zmluvného dojednania. Podľa názoru okresného súdu prejav vôle oboch zmluvných strán bol vyjadrený v písomnej podobe, zrozumiteľným, jednoznačným spôsobom a nevzbudzoval pochybnosti o ich úmysle. V čl. V oboch nájomných zmlúv zmluvné strany dohodli platby nájomného, úhrad za poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, a to nájom za urbársku pôdu, daň za budovy, poistenie majetku, teda všetko to, čo v zmysle zmluvy bol povinný platiť nájomca. Pokiaľ zmluvné strany ako podnikatelia pri výkone ich podnikateľskej činnosti uzatvorili takúto zmluvu, vychádzajúc zo zásady pacta sunt servanda, tieto zmluvy bolo treba dodržiavať. Súčasne okresný súd

poukázal aj na Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 242/07-29 zo dňa 3.7.2008, podľa ktorého základom bolo to, aby nedochádzalo k formalizmu všeobecných súdov pri výklade zmluvy, ako aj, že základným princípom výkladu zmlúv je priorita výkladu, ktorý nezakladá neplatnosť zmluvy pred takým výkladom, ktorý neplatnosť zmluvy zakladá, ak sú možné obidva výklady. Ďalej poukázal okresný súd aj na Ústavný súd Českej republiky, jeho rozhodnutie Nález sp. zn. I. ÚS 625/03 zo dňa 14.4.2005 a sp. zn. I. ÚS 546/03 zo dňa 28.1.2004. Okresný súd mal za to, že zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute je platné. Jedná sa o sankciu za porušenie zmluvných povinností nájomcu, a to plniť si svoje záväzky vyplývajúce z nájomných zmlúv riadne a včas. Pokiaľ sa týkalo žalobcom namietaného postupu zo strany žalovaného, ktorým nájomcovi fakturoval nájomné, okresný súd dospel k rovnakému záveru ako žalobca aj žalovaný, ktorý žalovaný si uplatnil zmluvnú pokutu a úroky z omeškania podľa zmluvy, že splatnosť nájomného bola dojednaná v zmluve. Faktúra je len účtovný doklad. Pokiaľ bolo v Nájomnej zmluve zo dňa 1.2.2010 v čl. V bod 1 uvedené nájomné za prvý kvartál roku 2011, tak okresný súd dal do pozornosti, že uvedená nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 31.1.2011 a na základe tejto nájomnej zmluvy nebol nájomca povinný platiť nájomné za ďalšie obdobie (marec, apríl 2011). Okresný súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcu, že nájomné za alikvotnú časť mesiaca december 2010 a za mesiac január 2011 nájomca nebol povinný platiť z dôvodu, že druhá nájomná zmluva bola uzavretá až po splatnosti nájomného za január 2011 a povinnosť zaplatiť nájomné za tento mesiac vyplývala z prvej nájomnej zmluvy.

Okresný súd poukázal na ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka s tým, že výpočet zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania vyjadril v tabuľke. Súčasne dal do pozornosti, že pri výpočte nájomného za február a marec 2011 postupoval iným spôsobom ako žalovaný, avšak žalovaným vyčíslené úroky z omeškania a zmluvná pokuta boli v konečnom dôsledku nižšie ako spolu vyčísliť okresný súd (zmluvná pokuta bola okresným súdom vyčíslená na 1.352,56 Eur, žalovaný si uplatnil 1.254,96 Eur a úroky z omeškania boli vyčíslené na sumu 66,70 Eur a žalovaný si uplatnil 62,74 Eur). V sporovom konaní je súd viazaný návrhom - žalobou, tento nemôže prekročiť a priznať viac, preto bola okresným súdom priznaná výška zmluvnej pokuty 13.615,03 Eur a výška vyčíslených úrokov z omeškania predstavuje 679,72 Eur. Z titulu vznesenej kompenzačnej námietky zo strany žalovaného okresný súd žalobu zamietol ako nedôvodnú, keďže k zániku záväzku došlo započítaním (tabuľkový výpočet zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania je súčasťou rozsudku okresného súdu). Pri trovách prvostupňového konania okresný súd vyslovil, že o nich rozhodne za aplikácie ust. § 151 ods. 3 O.s.p. do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, pretože súdne pojednávanie bolo odročené na vyhlásenie rozsudku, a výška trov konania ku dňu vyhlásenia rozsudku nebola ustálená.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca. V odvolaní poukázal na ust. § 205 ods. 2 písm. d), f) O.s.p. s tým, že žalovaný nespochybnil právny titul žalobcu, bránil sa len tvrdením, že nárok žalobcu zanikol započítaním pohľadávky, ktorú údajne mal žalovaný voči žalobcovi, a to z titulu zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania, ktoré vyplývali z nájomných zmlúv uzatvorených medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu ako postupcom - spoločnosťou MM CLASS s.r.o.. Žalobca poukázal na čl. IX bod 1 oboch uzavretých nájomných zmlúv, tiež na ust. § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka a mal za to, v spojení aj s rozhodnutím Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27.7.2011, sp.zn. 33Cdo 3008/2009, že pre posúdenie určitosti zmluvnej pokuty bola ako základná poznateľnosť prejavu vôle z listiny. To znamená, že ustanovenia v zmluve sú určité, len ak práva a povinnosti sú poznateľné z listiny. Súd prvého stupňa prijal podľa názoru žalobcu nesprávne závery a rovnako nesprávne aplikoval aj závery Ústavného súdu SR a Ústavného súdu ČR. Ústavný súd SR a ČR uviedli, že pri výklade platnosti zmluvy a jej ustanovení je nutné posudzovať aj samotnú vôľu účastníkov zmluvy. Súd prvého stupňa vôľu účastníkov vôbec neskúmal. Ak v zmluvnom ustanovení nebol spoľahlivo uvedený základ, z ktorého sa zmluvná pokuta pomocou sadzby určuje, tak je takéto ustanovenie neurčité, ergo neplatné. Žalobca namietal aj nesprávny výpočet zmluvnej pokuty, ktorý je obsiahnutý v tabuľke, ktorá sa stala súčasťou odôvodnenia napadnutého rozsudku okresného súdu. Okresný súd rovnako nezohľadnil rozdielnosť splatnosti nárokov žalovaného na úrok z omeškania, na zmluvnú pokutu. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikol žalovanému neskorým uhradením súm podľa žalovaným vystavených faktúr v zmysle čl. IX bod 1 zmlúv o nájme, a teda deň nasledujúci po splatnosti faktúr. Takisto okresný súd pomiešal faktúry a zálohové faktúry, čím vydal rozsudok, ktorého odôvodnenie podľa názoru žalobcu je nezrozumiteľné. Je rozdiel medzi zálohovou faktúrou a faktúrou, pretože faktúra na rozdiel od zálohovej faktúry je účtovným dokladom v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení. Za účelom prijatia gramatického výkladu, logického, tak súd prvého stupňa pri výklade čl. IX bod 1 zmlúv o nájme

mal prihladať len na faktúry, a teda účtovné doklady. V konaní pred okresným súdom boli predložené faktúry, z ktorých mal tento prvostupňový súd posudzovať výšku zmluvnej pokuty.

Nájom:

2/2010 Faktúra č. 4000002 splatná dňa 22.2.2010 Uhradená 24.2.2010

3/2010 Faktúra č. 4000003 splatná dňa 22.3.2010 Uhradená 24.3.2010

2/2011 Faktúra č. 4010002 splatná dňa 15.2.2011 Uhradená 17.2.2011

(pred splatnosťou)

Doplatok Faktúra č. 4000005 splatná dňa 18.6.2010 Uhradená 29.6.2010

Daň z nehn. Faktúra č. 4000010 splatná dňa 15.8.2010 Uhradená 21.9.2010

Poistka Faktúra č. 4000008 splatná dňa 15.7.2010 Uhradená 16.7.2010

Nájom UP Faktúra č. 4000006 splatná dňa 25.6.2010 Uhradená 29.6.2010

Žalovaný nevystavil faktúry za nasledujúce obdobia ergo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty mu vzniknúť nemohol:

II. Kv./2010 Nebola vystavená faktúra

III. Kv./2010 Nebola vystavená faktúra

IV. Kv./2010 Nebola vystavená faktúra

1/2011 Nebola vystavená faktúra

3/2011 Nebola vystavená faktúra

II. Kv./2011 Nebola vystavená faktúra

Nasledujúce faktúry neboli predmetom sporu:

Doplatok za DPH Faktúra č. 4010001 Nie je predmetom sporu.

Žalobca mal za to, že ak súd prvého stupňa považoval dojednanie o zmluvnej pokute za platné, pre výpočet mal použiť len vystavené faktúry, pričom za prvý deň omeškania mal považovať podľa čl. IX. bod 1 zmlúv o nájme deň nasledujúci po splatnosti faktúr. Pri takomto postupe by pritom prípadný nárok žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty bol oveľa nižší.

K neprimeranosti zmluvnej pokuty vo výške 0,5% denne žalobca uviedol, že považuje rozsudok súdu prvého stupňa za nesprávny, pretože zmluvná pokuta je v rozpore s dobrými mravmi. Najvyšší súd SR v rozhodnutí zo dňa 12.5.2010, sp. zn. 2M Obdo 1/2010 uznal, že úrok vo výške 0,1% denne je v obchodno-právnych vzťahoch v rozpore s dobrými mravmi. Ďalej žalobca poukázal na Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 7.5.2009, sp. zn. I. ÚS 523/07, na základe ktorého okresný súd nesprávne postupoval, ak neprimerane vysokú zmluvnú pokutu priznal žalovanému s tým, že v spojení s rozhodnutím Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25.11.2008, sp. zn. 32 Cdo 3171/2008 mal okresný súd využiť moderačné právo, pretože ak vyplýva zo skutkových zistení, že sú tu okolnosti, ktoré zakladajú moderačné oprávnenie súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka, nie je už vecou úvahy súdu, či toto moderačné právo využije, ale súd je povinný toto oprávnenie využiť. Aj podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27.11.2009, sp. zn. 23 Cdo 4038/2007 vyplýva, že ak z obsahu spisu je zrejmé, že sú tu

okolnosti, ktoré zakladajú moderačné právo súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka, teda, že výška zmluvnej pokuty je neprimerane vysoká, nie je už vecou úvahy súdu, či toto moderačné právo využije, ale súd je povinný toto oprávnenie využiť. Podľa týchto rozhodnutí bol žalobca názoru, že nebolo možné priznať nárok, ktorý bol rozpore s dobrými mravmi alebo s poctivým obchodným stykom. Žalobca preto navrhol za aplikácie ust. § 301 Obchodného zákonníka, aby neprimerane vysoká zmluvná pokuta bola súdom znížená, a to minimálne na sumu pri zmluvných pokutách obvyklú. Žalobca formuloval odvolací petít tak, že rozsudok okresného súdu sa mení, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 12.788,80 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 7.788,80 Eur od 1.8.2011 do zaplatenia a s úrokom z omeškania vo výške 9,5% ročne zo sumy 5.000 Eur od 1.9.2011 do zaplatenia.

K doručenému odvolaniu žalobcu sa písomne vyjadril žalovaný. Odkázal na rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.05.1999, sp. zn. 29 Cdo 969/99, v zmysle ktorého vyplýva, že spôsob určenia zmluvnej pokuty je v predmetných ustanoveniach zmlúv o nájme dostatočne určitý. Predmetné faktúry zneli na konkrétnu sumu a v prípade ich neuhradenia je dlžná suma evidentná. Pokiaľ aj žalobca v odvolaní poukazoval na rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27.7.2011, sp. zn. 33 Cdo 3008/2009, tak tento nemožno aplikovať pre daný sporový prípad, pretože v predmetnom rozhodnutí sa Najvyšší súd ČR zaoberal prípadom, kedy suma, z ktorej sa vypočítava zmluvná pokuta, nebola dostatočne určitá. Dojednanie v danom prípade bolo dostatočne určité, čo vyplýva zo znenia čl. IX bod 1 uzavretých zmlúv o nájme. Podľa názoru žalovaného okresný súd v dostatočnom rozsahu vykonal dokazovanie, a pokiaľ žalobca v priebehu prvostupňového konania mal k dispozícii dôkazy, ktoré by svedčili v jeho prospech, mal takéto dôkazy navrhnúť, predložiť. Žalobca sa pojednávaniu bez dôvodu nezúčastnil, preto nie je namieste z jeho strany namietat, že okresný súd nevykonával jeho výsluch. V predmetnej veci bol obsah prejavu vôle dostatočne poznateľný z listiny, a aj v prípade určitej potenciálnej nejasnosti ohľadom výkladu pojmu faktúra, bol úmysel strán zabezpečiť včasné platenie nájomného v lehotách dohodnutých v zmluve nepochybný. V rovine námietky žalobcu o nesprávnom výpočte, ktorý je zahrnutý v tabuľke, ktorá tvorí súčasť odôvodnenia rozsudku okresného súdu, žalovaný uviedol, že aj v tomto smere okresný súd správne vychádzal pri faktúre č. 4000002, splatnej dňa 22.2.2010, ktorá bola uhradená dňa 24.2.2010 z omeškania v trvaní 23 dní, pretože v čl. V zmluvy o nájme bolo priamo uvedené, že nájomné za mesiac február a marec zaplatí nájomca prenajímateľovi pri podpise zmluvy, teda dňa 1.2.2010. Pretože nájomca zaplatil prenajímateľovi sumu 2.324 Eur až 24.02.2010, dostal sa do omeškania dňa 2.2.2010, preto výpočet v tabuľke rozsudku okresného súdu na 23 dní omeškania je správny. Žalovaný ďalej poukázal na výpočet pri faktúre č. 4800001, č. 4800003, č. 4810002. Naviac, žalovaný mal za to, že v súlade so zásadou koncentrácie, prípadné nesprávne výpočty uvádzané žalobcom v odvolaní, mal žalobca namietat už v konaní pred prvostupňovým súdom, pričom kontrola správnosti výpočtov bola podrobným predmetom skúmania na pojednávaní. Žalobca ani takzvané „miešanie“ faktúr a zálohových faktúr v rozpore s kontradiktórnosťou a koncentráciou konania nenamietal v prvostupňovom konaní a túto skutočnosť neoznačil pred súdom prvého stupňa ani do vyhlásenia dokazovania za skončené. Podľa zmluvy bolo jasné, že zmluvné strany pri dojednaní ustanovenia o zmluvnej pokute mali namysliť faktúru, ktorá bude požadovať plnenie v súlade so zmluvou, bez ohľadu na to, či ide z účtovného hľadiska o faktúru zálohovú, alebo vyúčtovaciu. K námietke žalobcu o neprimeranosti zmluvnej pokuty vo výške 0,5% denne však žalovaný poukázal, že v zmysle právnej doktríny a judikatúry by okresný súd postupoval nesprávne, ak by rozhodol o neplatnosti dojednania o zmluvnej pokute, pretože ustanovenia Obchodného zákonníka obsahujú úpravu ohľadom moderačného práva súdu znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu (rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25.11.2008, sp. zn. 32 Cdo 3171/2008). Neprimeraná výška zmluvnej pokuty by tak mohla zakladať nanajvýš moderačné právo súdu, nie neplatnosť zmluvnej pokuty, a nemohla by byť dôvodom na nepriznanie právnej ochrany započítaniu zmluvnej pokuty vykonaného žalovaným. Pokiaľ žalobca v odvolaní v rovine neprimeranosti zmluvnej pokuty poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 12.5.2010, sp. zn. 2M Obdo 1/2010, toto rozhodnutie sa vzťahuje na úroky z omeškania, a nie na zmluvnú pokutu, pri ktorej sa žalobca v odvolaní domáhal určenia jej neprimeranosti. O údajnej neprimeranosti konkrétnej výšky zmluvnej pokuty žalovaný dodal, že podľa judikatúry dojednanie o zmluvnej pokute vo výške 0,5% denne je bežné, pričom podľa rozsudku sp. zn. Cmo 358/94 „zmluvná pokuta vo výške 1% z hodnoty zabezpečovaného záväzku za každý deň omeškania nie je neprimeraná“. Žalobca opomenul spomenúť, že do omeškania sa dostal pri takmer každom plnení nájmu za jednotlivé kvartály, teda nedošlo k porušeniu povinnosti zo strany žalobcu iba jediný krát, resp. príležitostne, ale prakticky išlo o permanentný stav. Celková suma, pri ktorej sa žalobca dostal do omeškania, bola viac ako 50.000 Eur, a preto porovnávať nájomné za jeden mesiac s celkovou výškou zmluvnej pokuty bolo neopodstatnené. Žalovaný poukázal na

rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23Cdo 231/2010, podľa ktorého „neprimeranosť zmluvnej pokuty nie je možné usúdiť z jej celkovej výšky, ak je dôsledkom dlhodobého omeškania a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú „dennú sadzbu“ zmluvnej pokuty. Opačný záver by bol neprijateľný, pretože by vo svojich dôsledkoch zvýhodňoval dlžníka (čím dlhšie by dlžník svoju povinnosť neplnil, tým viac by bol zvýhodnený pri posudzovaní prípadnej neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty) a znamenal by spochybnenie funkcií, ktoré má zmluvná pokuta plniť“. Z uvedeného rozhodnutia žalovaný mal za to, že nie je daný legitímny dôvod na znížovanie platne dojednanej výšky zmluvnej pokuty. Žalobca vôbec v konaní pred okresným súdom nenamietal neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty. Pokiaľ by však išlo o povinnosť súdu znížiť neprimerane vysokú pokutu ex offo, tak ust. § 301 Obchodného zákonníka by muselo byť formulované nasledovne: „Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu súd zníži s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti“. Z dikcie zákona „môže znížiť“ priamo vyplýva, že súd prípadnú neprimerane vysokú pokutu nie je povinný znížovať, a o to viac nie činiť tak z úradnej povinnosti. Správnosť takéhoto prístupu potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 18.01.2005, sp. zn. 32 Odo 400/2004, podľa ktorého: „Ust. § 301 Obchodného zákonníka zakotvuje právo súdu, nie však jeho povinnosť znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu“. V súvislosti so slovenskou judikatúrou žalovaný poukázal na rozhodnutie NS SR sp. zn. 2 Obdo 39/2010, podľa ktorého„využitie moderačného oprávnenia súdom sa viaže na návrh, a teda súd nepristúpi k rozhodovaniu o neprimeranosti zmluvnej pokuty ex offo. Správnosť tohto záveru potvrdzuje aj odborná literatúra, v zmysle ktorej„nič nenasvedčuje tomu, že by súd mohol využiť svoje moderačné právo z úradnej povinnosti bez toho, aby o to požiadal dlžník“. Vzhľadom k zásade koncentrácie žalobca mal namietat neprimeranosť zmluvnej pokuty v prvostupňovom konaní. Pokiaľ tak neučinil, tak oneskorená námietka je i vecne neopodstatnená, a to aj z dôvodu, že zmluvná pokuta vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy nie je podľa už ustálenej judikatúry neprimeraná a celková výška zmluvnej pokuty vyplýva z opakujúceho sa a trvajúceho porušovania povinnosti, ktorá bola zmluvnou pokutou zabezpečená. Okresný súd, pokiaľ aj poukázal na ust. § 301 Obchodného zákonníka, tak len v tom zmysle, že v súlade s kontradiktórnosťou konania a pre absenciu návrhu žalobcu nehodnotil primeranosť, resp. neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty. Žalovaný žiadal rozsudok okresného súdu potvrdiť s priznaním trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Žiline ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec v medziach ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a za rešpektovania ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. verejným vyhlásením rozsudku krajským súdom bol rozsudok okresného súdu potvrdený ako vo výroku vecne správne rozhodnutie podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0.

K procesnému postupu krajského súdu, ktorý prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia ústneho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., sa poukazuje na uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 13Cob/323/2012-232 zo dňa 19.02.2013 a doručovanie upovedomenia o termíne vyhlásenia rozsudku účastníkom konania prostredníctvom ich zástupcov s tým, že podľa ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. bolo miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku oznámené na úradnej tabuli krajského súdu v lehote najmenej 5 dní pred jeho vyhlásením, v zmysle uvedeného uznesenia krajského súdu dňa 05. marca 2013, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku Krajským súdom v Žiline v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p..

Krajský súd primárne k dôvodom odvolania žalobcu, obsiahnutým v písomnom podaní uvádza, že z nich mohli byť vzaté do úvahy len tie, ktoré nemali charakter novo tvrdených skutočností, neuvádzaných žalobcom pred súdom prvého stupňa. Rozsudok okresného súdu preto mohol byť posudzovaný na základe podaného odvolania žalobcu len v medziach odvolacích dôvodov, ktoré nemali charakter skutočností neuplatnených pred súdom prvého stupňa. Bolo preukázané vykonanie poučenia podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. pred okresným súdom (obsah Zápisnice o pojednávaní zo dňa 05.09.2012), preto krajský súd vo vzťahu k odvolacím dôvodom žalobcu vychádzal zo skutkového stavu tak, ako ho zistil súd prvého stupňa, ktorým bol viazaný v zmysle ust. § 213 ods. 1 O.s.p., keďže nebola preukázaná žiadna z výnimiek uvedených v odsekoch 2 až 7 ust. § 213 O.s.p. a ani žiaden z taxatívnych dôvodov podľa ust. § 205a ods. 1 O.s.p..

Tak, ako uviedol okresný súd v napadnutom rozsudku, pohľadávka žalobcu o zaplatenie 12.788,80 Eur s príslušenstvom nebola sporná, pretože vyplývala z dohody o ukončení nájmu, ktorú uzavrel žalovaný a právny predchodca žalobcu - spoločnosť MM CLASS s.r.o., ktorou došlo k urovnaniu vzájomných práv a povinností v súvislosti s ukončením nájmu Penziónu Galanto, ktorý bol založený Nájomnou zmluvou dňa 23.12.2010. Okresný súd poukázal na to, že pohľadávka uplatnená žalobou bola Zmluvou o postúpení pohľadávky postúpená z postupcu MM CLASS s.r.o., so sídlom Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 387 133, na postupníka - žalobcu DEMÄNOVÁ s.r.o., so sídlom Pavčina Lehota. V konaní pred okresným súdom bola posudzovaná obrana žalovaného o zániku žalobcovej pohľadávky započítaním, ktoré uskutočnil žalovaný tak hmotno-právnym úkonom zo dňa 23.09.2011 (č.l. 99 spisu) v spojení aj s listom zo dňa 23.11.2011 (č.l. 100 spisu), ktorý bol adresovaný nielen žalobcovi, ale aj právnenému predchodcovi žalobcu, a to MM CLASS s.r.o., s ktorým bol žalovaný v zmluvnom vzťahu, v ktorom spoločnosť MM CLASS s.r.o. vystupovala ako nájomca. Žalovaný okrem hmotno-právných úkonov započítania pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti uskutočnil aj procesno-právny úkon započítania, ktorý je súčasťou písomne podaného odporu žalovaného zo dňa 07.06.2012 (č.l. 84 - 88 spisu). Predmetom obrany žalovaného bola pohľadávka 14.961,01 Eur, ktorá predstavovala vyčíslenú zmluvnú pokutu a úroky z omeškania v zmysle uzavretých dvoch Zmlúv o nájme medzi žalovaným ako prenajímateľom a právnym predchodcom žalobcu ako nájomcom MM CLASS s.r.o. zo dňa 01.02.2010 a zo dňa 23.12.2010. Súčasťou obrany žalovaného v podanom odpore žalovaným zo dňa 07.06.2012 bola aj námietka, že žalovaný uskutočnil hmotno-právny úkon započítania skôr, ako žalobca získal pohľadávku postúpením, z ktorého dôvodu žalobca nie je nositeľom žalovanej pohľadávky, keď k prvému započítaciemu prejavu došlo dňa 23.09.2011 a Zmluva o postúpení pohľadávky bola uzavretá dňa 05.10.2011.

Krajský súd uvádza, že podľa výsledkov vykonaného dokazovania pred okresným súdom došlo k zániku žalobou uplatnenej pohľadávky započítaním, uskutočneným žalovaným, keďže žalovaný bol nositeľom existujúcej a kompenzabilnej (proti)pohľadávky, ktorá predstavovala vyúčtovanie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania v zmysle uzavretých Zmlúv o nájme zo dňa 01.02.2010 a zo dňa 23.12.2010, keď žalovaný ako prenajímateľ bol v zmluvnom vzťahu s nájomcom, a to právnym predchodcom žalobcu MM CLASS s.r.o., so sídlom Spišská Nová Ves, Duklianska 51. Krajský súd v zhode s názorom okresného súdu konštatuje, že v Zmluvách o nájme zo dňa 01.02.2010 a zo dňa 23.12.2010 bola určitým, zrozumiteľným, jasným spôsobom dohodnutá v čl. IX bodu 1. zmluvná pokuta, keď z tohto článku, bodu 1. vyplývalo, že „...ak sa dostane nájomca do omeškania so splnením svojho záväzku zaplatiť prenajímateľovi faktúry, je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% dlžnej sumy za každý deň omeškania“. K zvýrazneniu vecnej správnosti rozhodnutia okresného súdu, v konštatovaní určitosti dohodnutej zmluvnej pokuty krajský súd poukazuje aj na čl. III bodu 5., čl. IV bodu 10. uzavretých zmlúv, z ktorých rovnako vyplýva pojem „faktúry“, ako aj v čl. IX bodu 1., v ktorom je vyjadrená zmluvná pokuta. Už z písomného obsahu zmlúv, z celého ich znenia, bolo poznateľné, že základ, z ktorého sa zmluvná pokuta počítala, bolo plnenie účtované faktúrou. Pre takýto záver okresného súdu o určitosti dojednanej zmluvnej pokuty a následne z titulu vyvolaného odvolacieho konania aj krajského súdu nebolo potrebné skúmať vôľu, keďže už z listiny, a to uzavretých zmlúv o nájme, bolo zrejším spôsobom vyjadrené, že zmluvná pokuta zabezpečuje plnenie zmluvných povinností - záväzkov žalobcu, resp. jeho právneho predchodcu ako nájomcu na riadne plnenie platieb vyplývajúcich práve z uzavretých zmlúv o nájme. Pokiaľ aj v čl. IX bodu 1. uzavretých zmlúv o nájme bolo vyjadrené fakturovanie platieb, neznamená údaj „faktúry“, že by z dohodnutej zmluvnej pokuty nebolo určité, ktorý zmluvný záväzok, povinnosť na strane nájomcu zabezpečuje, keďže z obsahu listín, a to uzavretých zmlúv o nájme bolo zrejmé, že základom pre účtovanie zmluvnej pokuty bolo plnenie vyúčtované faktúrou. Krajský súd dopĺňa, že zo samotného spôsobu kreovania zmluvných práv a povinností, v uzavretých zmluvách o nájme bolo nepochybné, že v čl. IX bodu 1. určitým spôsobom dohodnutá zmluvná pokuta zabezpečuje včasné platenie nájomného v lehotách dohodnutých v zmluvách. Oproti odvolacím dôvodom žalobcu, v podstate žalobca pred súdom prvého stupňa namietal neurčitosť zmluvnej pokuty v rovine, že neexistovala zmluvná povinnosť, a preto nemôže byť daný ako existujúci ani akcesorický záväzok, ktorým nepochybne je zmluvná pokuta. Bolo preukázané, že existoval tu zmluvný záväzok, zmluvná povinnosť právneho predchodcu žalobcu, a to ako nájomcu platiť nájomné, preto nebola relevantná obrana žalobcu v konaní pred súdom prvého stupňa, že neexistovala zmluvná povinnosť, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.

K odvolaciemu dôvodu nesprávneho výpočtu zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania krajský súd uvádza, že tento odvolací dôvod žalobcu bol novo tvrdený, poskytnutý až v podanom odvolaní, preto za stavu princípu neúplnej apelácie a koncentračnej zásady vyplývajúcej z ust. § 120 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 205a ods. 1 O.s.p. nebolo možné na tento odvolací dôvod žalobcu prihliadnuť ako na relevantný. Krajský súd poukazuje na obsah Zápisnice o pojednávaní pred okresným súdom dňa 05.09.2012, podľa ktorej žalobca nerozporoval doklady o platbách a nerozporoval ani tabuľkový výpočet pohľadávky žalovaného použitej na započítanie. Krajský súd ďalej poukazuje na obsah spisového materiálu, a to na č.l. 95 - 96 spisu, keď tabuľka o výpočte zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania bola doručená právnomu predchodcovi žalobcu, tvorila ako dôkaz súčasť spisu, ako dôkaz bola vykonávaná pred súdom prvého stupňa a i napriek uvedenému žalobca spôsoby výpočtu nerozporoval, nenamietal. Krajský súd dodáva, že výpočet úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty v tabuľkovom prehľade bol doručený aj žalobcovi podľa listu žalovaného zo dňa 23.11.2011 a príloh k tomuto listu (č.l. 100 - 103 spisu). Ak v tomto smere žalobca neuskutočnil námietky v konaní pred okresným súdom, tak až vo vyvolanom odvolacom konaní, a to v písomne podanom odvolaní námietka nesprávnosti výpočtu úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty ako novo tvrdená námietka nemohla byť relevantným odvolacím dôvodom a ani nemohla tvoriť základ na preskúmanie napadnutého rozsudku okresného súdu v rovine výpočtu. Rovnako nové tvrdenie, resp. námietka použitá až v odvolaní žalobcom bola aj pri tvrdení žalobcu, že okresný súd neskúmal rozdielnosť nárokov žalovaného na zmluvnú pokutu a úrokov z omeškania, ako aj, že okresný súd zamieňal faktúry a zálohové faktúry, keďže podľa tvrdenia žalobcu zmluvná pokuta bola len za faktúry ako účtovné doklady. Aj v tejto časti ide o novo tvrdený dôvod použitý žalobcom až v podanom odvolaní, pre ktorý nebol preukázaný žiaden z taxatívnych dôvodov vyplývajúcich z ust. § 205a ods. 1 O.s.p., preto ani na tento nemohol krajský súd v odvolacom konaní prihliadať. Novo tvrdenými námietkami uskutočnenými až v odvolacom konaní bola aj námietka rozporu zmluvnej pokuty s dobrými mravmi, ako aj námietka neprimeranosti zmluvnej pokuty, ktorá bola dohodnutá vo výške 0,5% denne. Opäť primárne krajský súd zdôrazňuje, že tieto druhy námietok nepoužil žalobca v konaní pred súdom prvého stupňa, neuskutočnil návrh na zníženie zmluvnej pokuty a ani nenamietal jej rozpor s ust. § 265 Obchodného zákonníka, preto z tohto odvolacieho dôvodu nemohol byť posudzovaný napadnutý rozsudok okresného súdu, keďže v zmysle ust. § 120 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 205a ods. 1 O.s.p. sa tieto odvolacie dôvody nemohli stať relevantnými odvolacími dôvodmi práve z titulu princípu neúplnej apelácie a koncentračnej zásady pri tvrdení skutočností a označovaní dôkazov do momentu vyhlásenia uznesenia súdom prvého stupňa, ktorým sa končí dokazovanie. V tejto súvislosti krajský súd poukazuje na uznesenie NS SR sp. zn. 3Cdo 174/2005, podľa ktorého „...ak súd prvého stupňa účastníka poučil v zmysle § 120 ods. 4 O.s.p., postupom odvolacieho súdu, keď neprihliadol na dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) O.s.p.“

V súvislosti s odvolacím dôvodom, ktorý ako námietka a skutočnosť nebol žalobcom uvádzaný pred okresným súdom, a to moderácia zmluvnej pokuty uplatnená žalovaným, krajský súd uvádza, že nemal charakter relevantného odvolacieho dôvodu. Išlo o novo tvrdenú námietku uvedenú až v podanom odvolaní žalobcu. Súčasne krajský súd uvádza, že k moderácii zmluvnej pokuty by bolo možné pristúpiť, len pokiaľ by žalobca takýto návrh v konaní pred okresným súdom uskutočnil, k čomu z jeho strany nedošlo i napriek tomu, že mal vytvorené podmienky v rovine uplatnenia návrhu na moderovanie zmluvnej pokuty požadovanej žalovaným. Práve požiadavka predvídateľnosti súdneho rozhodnutia vyžaduje tvrdiť skutočností a predkladať dôkazy sporovými stranami. Do princípu zmluvnej voľnosti, ktorý sa vyjadril v danej sporovej právnej veci aj dohodou o zmluvnej pokute, preto v rovine moderačného oprávnenia nemôže súd vstupovať bez podaného návrhu niektorej zo sporových strán. Pokiaľ by takto postupoval súd a bez podnetu niektorej zo sporových strán by v súdnom konaní uplatnenú zmluvnú pokutu moderoval, čo by sa prejavilo až v jeho súdnom rozhodnutí, bez toho, aby zúčastnené strany sporu mali o tom vedomosť z titulu absencie podaného návrhu, tak práve takýmto postupom by došlo k vydaniu nepredvídateľného súdneho rozhodnutia, t.j. bez toho, že by niektorá zo strán uplatnila námietku, resp. podala návrh, by súd vydal rozhodnutie, v ktorom by vyjadril závery moderácie v rovine uplatnenej zmluvnej pokuty. Nielen súd, ale aj sporové strany musia mať vedomosť, o čom sa vedie súdne konanie. Práve z tohto dôvodu nie je možné mimo zásah niektorej zo sporových strán, v súvislosti s uplatnenou zmluvnou pokutou, túto moderovať až v rámci vydaného súdneho rozhodnutia. V konečnom dôsledku je potrebné poukázať na znenie ust. § 301 Obchodného zákonníka, ktoré je koncipované dispozičným oprávnením súdu, ktorý môže neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla

do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Z ust. § 301 Obchodného zákonníka nevyplýva povinnosť súdu takúto neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znižovať, ide výlučne o jeho dispozičné oprávnenie, ktoré sa realizuje v zmysle podaného návrhu účastníka. Pokiaľ návrh na moderovanie zmluvnej pokuty uplatnil žalobca až v rámci podaného odvolania ako novo tvrdenú skutočnosť, na ktorú nebolo možné prihliadať za aplikácie ust. § 205a ods. 1 O.s.p. a súčasne nešlo o relevantnosť námietky na základe vyššie uvedeného, bolo správne, pokiaľ okresný súd na túto protipohľadávku žalovaného v rovine zmluvnej pokuty, ako aj úrokov z omeškania, ktorú uplatnil žalovaný na započítanie, prihliadol. Dodáva sa, že ak v súdnej praxi sa objavujú rozhodnutia, podľa ktorých sa súdom moderuje zmluvná pokuta bez návrhu účastníka súdneho konania, tak krajský súd uvádza, že ide o celkom výnimočný stav a zásah, ktorý prichádza do úvahy, len pokiaľ ide o odôvodnený prípad daný svojou výnimočnosťou, osobitosťou, čo však nebola predmetná právna vec. Nie je na ľubovôli súdu, či pokutu zníži. Nemôže to urobiť len zo svojej iniciatívy, bez toho, aby sa toho zmluvné strany v konaní domáhali.

Z titulu novo tvrdenej námietky až v podanom odvolaní žalobcom, tvrdený rozpor dohodnutej zmluvnej pokuty s ust. § 265 Obchodného zákonníka nemohol mať charakter relevantného odvolacieho dôvodu, avšak k precizovaniu právnych záverov krajský súd uvádza, že zmluvná pokuta sa dojednáva v záujme zabezpečenia si riadneho splnenia zmluvnej povinnosti. Zmluvná pokuta musí byť dohodnutá v takej intenzite, aby splnenie prevzatej zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou v skutočnosti aj zabezpečila. Nepochybne zmluvná pokuta je hmotno-právny zabezpečovací inštitút a svojim dojednaním musí dosahovať takú intenzitu, aby účastník zmluvného vzťahu, ktorého táto zmluvná pokuta postihuje, bol (do)nútený splniť si svoju zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou. Hrozba zmluvnej pokuty musí v rámci zmluvného vzťahu vyznieť tak, aby tá zmluvná strana, ktorá prevzala zmluvnú povinnosť, sa správala spôsobom, ktorý vedie k splneniu ňou prevzatej zmluvnej povinnosti. Súčasne dohodnutá zmluvná pokuta je zárukou a ubezpečením pre druhú zmluvnú stranu, že táto zmluvná povinnosť, práve pre výšku dohodnutej zmluvnej pokuty, bude splnená. Nepochybne zmluvná pokuta, jej výška, nemôže byť dohodnutá tak, že nevytvorí svojim obsahom a zmyslom donucovací prostriedok pre zmluvnú stranu, aby si prevzatú zmluvnú povinnosť splnila. Intenzita zmluvnej pokuty svojim účelom preto musí byť prostriedkom, ktorý núti zaviazanú zmluvnú stranu vynaložiť maximálne úsilie, potrebnú odbornú starostlivosť k splneniu si prevzatej zmluvnej povinnosti a na druhej strane je prostriedkom ochrany a zabezpečenia druhej zmluvnej strany a garanciou, že zmluvný záväzok bude riadne a včas splnený. Len v takejto intenzite dohodnutá zmluvná pokuta môže splniť svoj účel, tak ako to bolo aj v danej sporovej veci v čl. IX bodu 1. uzavretých zmlúv o nájme.

Krajský súd na základe vyššie uvedených zhodnotení konštatuje, že žalovaný disponoval s existujúcou protipohľadávkou na započítanie, ktorou bola vyúčtovaná zmluvná pokuta a úroky z omeškania, ktorým započítaním bol spôsobený zánik pohľadávky právneho predchodcu žalobcu, resp. žalobcu, vyplývajúcej z dohody o ukončení nájmu. Ak z takéhoto spôsobu zániku bola žaloba žalobcu zamietnutá, tak rozhodnutie okresného súdu bolo vecne správne a krajským súdom potvrdené.

Krajský súd aj z titulu princípu neúplnej apelácie a koncentračnej zásady, keď nemohol posudzovať napadnutý rozsudok okresného súdu na základe až novo tvrdených skutočností použitých žalobcom v písomne podanom odvolaní, pri nepreukázaní žiadneho z taxatívnych dôvodov, vyplývajúcich z ust. § 205a ods. 1 O.s.p., zákonite z tohto stavu môže len krajský súd poukázať na závery rozsudku okresného súdu, s ktorými sa stotožňuje a ktoré neboli otvorené v odvolacom konaní, práve pre nerelevantnosť nových odvolacích dôvodov žalobcu. Za použitia aj ust. § 219 ods. 2 O.s.p. nie je potrebné, aby pri odkaze na podrobné závery rozhodnutia okresného súdu, krajský súd opätovne v dôvodoch svojho rozhodnutia zopakoval tie skutkové a právne závery, ktoré uviedol okresný súd v napadnutom rozsudku. Tento postup krajského súdu je v súlade aj s uznesením Ústavného súdu SR sp. zn. IV. 350/09 zo dňa 08. októbra 2009, podľa ktorého „...odôvodnenia rozhodnutí prvostupňového súdu a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvostupňové a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (III. ÚS 78/05, III. ÚS 164/08, IV. ÚS 372/08). Tento právny názor zahŕňa aj požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov (tak prvostupňového súdu, ako aj odvolacieho súdu a prípadne aj dovolacieho súdu), ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho konania“. Ďalej krajský súd poukazuje aj na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo

180/2005, podľa ktorého ...„v odvolacom konaní sa súd pri potvrdení rozhodnutia súdu prvého stupňa v zásade môže obmedziť na prevzatie odôvodnenia nižšieho súdu“.

Výrok krajského súdu, že o trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa, sa zakladá na ust. § 224 ods. 4 O.s.p., keďže okresný súd pri trovách prvostupňového konania aplikoval ust. § 151 ods. 3 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie **n i e** je prípustné.